

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 [나-3] 건설사무소 신축 및 취득 등 관재업무 처리 부적정

소 관 부 서 ♡소 ▽부

조 치 부 서 ♡소 ▽부

내 용

1. 업무 개요

■처는 ♡소 O호기 발전소 건설사업의 본 공사 착공을 대비하여 20##년 #월 “♡소 건설사무소 신축 추진 계획(안)”을 수립하여 발전소 준공 후 본관 건물 신축 이전까지의 사용을 위한 건설사무소를 신축하였다.

건설사무소는 가설건축물로 ## 필지 #m² 용지를 활용하여 용도품 창고(컨테이너), 경비실 등을 포함하고 있으며 준공 후 건축비용 약 #원에 대한 취득세 #원을 납부하였다.

신축 가설건축물인 ♡소 건설사무소는 산업통상자원부고시 제20##-#호 「전원개발사업 실시계획 승인」에 따라 사업 부지에 20##. #. #. 에 신축되었다.

2. 관계 규정 및 판단기준

① 건설사무소내 부지의 확보 조치 미흡

「전원개발촉진법」에 의하면 전원개발사업자는 전원개발사업에 필요한 토지 등을 수용하거나 사용할 수 있고, 같은 법에 따른 실시계획의 승인, 변경승인 및 고시가 있는 때에는 「토지보상법」에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가

있는 것으로 보며 사업인정의 효력은 고시한 날부터 발생한다고 규정하면서 토지 등의 수용 또는 사용에 관하여 「전원개발촉진법」에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「토지보상법」을 준용하도록 하고 있다.

♡소의 신축 가설건축물인 건설사무소의 부지 중 일부 용지는 20##년 #월 기준 보상·매입 절차가 진행 중이며, 주차장 조성 및 울타리 설치, 전기차 충전기 설비(#대)가 설치되어 운영 중이다.

따라서 건설사무소 부지 내 미확보된 #개의 필지에 대하여는 조속한 부지 확보 조치로 불필요한 추가 비용이 발생되지 않도록 하여야 한다.

② 가설건축물 취득세 납부 누락

「지방세법」에 따르면 취득세 과세물건을 취득한 자는 그 취득한 날로부터 #일 이내에 그 과세표준에 제#조부터 제#조까지의 세율을 적용하여 산출한 세액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 신고하고 납부하여야 한다고 명시되어 있다.

♡소에서는 가설건축물로 신축한 ♡소 건설사무소를 준공 후 “♡소 ○호기 건설사무소 신축공사 취득세 과세표준액 산출서”를 작성하여 취득세를 산정하여 신고 및 납부하였으며, 신고 대상 가설건축물은 신축 본관 외 경비실, 창고, 흡연실 등 부속 구축물을 포함하고 있으며, 취득세 납부 후 부속 구축물을 포함한 건설사무소에 대하여는 ◎회사 SAP 시스템에 등록(자산 취득)하여 관리하고 있다.

따라서 취득세 과세대상 물건을 취득할 경우에는 「지방세법」에 따라 납부기한 이내에 관련 세액을 신고납부 하여야 하며, 가설건축물 등에 대한 취득세 누락으로 인한 가산세 등이 발생되지 않도록 하여야 한다.

③ 건축물 내용연수 적용 및 자산 단위표 미적용

「건축법 시행령」에 따르면 공사용 가설건축물의 경우 해당 공사의 완료일까지 사용이 가능하며, ㉠회사 「비유동자산관리규정」에 따르면 자산의 효율적 관리와 재무제표 신뢰도 제고를 위하여 비유동자산을 취득할 경우에는 자산단위표에 따라 취득하여야 한다고 명시되어 있다.

또한 20##년 #월 이사회 의결 안건 자료에 따르면 ♡소는 20##년 #월 준공 예정으로 계획하고 있어 건설사무소 내용연수는 #년이 되며, 경제적 효익이 발생하는 해당 기간에 걸쳐 비용을 배분할 수 있도록 시스템에 등록하여야 한다.

아울러 비유동자산을 취득할 경우 자산단위표에 따라 자산단위를 세분화하여 관리할 필요가 있으며, 20##년 #월 ㉠회사 자산총괄부서인 ㉡처(현 ㉢실)에서는 자산단위표를 재정립하여 시행함을 알린 사실이 있다.

따라서 ♡소 건설사무소는 20##년 #월 준공 예정이기에 자산단위표에 따라 자산을 취득(내용연수 #년)하여야 하며, 경제적 효익이 발생하는 해당 기간에 걸쳐 비용을 배분할 수 있도록 시스템에 등록하여 관리하여야 한다.

④ 기 확보 토지에 대한 임차료 정산 미흡

「민법」에 따르면 임대차 기간이 만료한 후 임차인이 임차물의 사용, 수익을 계속하는 경우에 임대인이 상당한 기간 내에 이의를 하지 아니한 때에는 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차 한것으로 본다.

또한 같은 법에 따르면 임대차 기간의 약정이 없는 때에는 당사자는 언제든지 계약 해지의 통고를 할 수 있다고 명시되어 있다.

따라서 ♡소 건설사무소에서는 묵시의 갱신에 의하여 토지의 임차계약이 연장되더라도 ㉠회사가 부지확보를 위하여 당해연도에 용지매수한 토지에 대하여는 기

지급된 임차료를 정산하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 건설사무소내 부지의 확보 조치 미흡

미확보된 ㄴ군 ㄷ면 ㄹ리 #-# 등 #개 필지의 용지는 ♡소 군도 #호선 이설도로 건설공사를 위하여 ㄱ이 토지소유자와 임차계약을 체결하였다.

임차계약 시 원상복구 의무를 명시하고 있어 계약기간인 20#년 #월 이전까지 해당 용지 보상 절차를 완료하거나, 임차계약을 연장하지 못하는 경우에는 원상복구 요구에 따라 사용 중인 주차장에 대한 공사비, 설비 이전비 등 불필요한 예산이 소요될 우려가 있다.

해당 토지의 경우 전원개발사업예정구역 지정고시 때 군도 #호선 이설도로 부지에 편입되었다가 실시계획 승인 시 ♡소 건설사업 부지로 변경되어 현재 감정평가가 진행 중이며, #월 중 보상금 산정을 완료할 예정이다.

따라서 보상 협의가 되지 않을 경우, 수용재결 절차가 진행되지만 현재 임차계약 완료 시점이 임박하므로 조속한 대책 마련이 필요하다.

관계부서 의견 ♡소는 감사 결과를 수용하면서 수용재결 절차가 진행되는 경우, 다소 시일이 소요될 것을 우려하여 토지 임대주와 별도 협의를 예정하고 있으며, 산정된 보상금 외 사업비가 지출되지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

② 일부 가설건축물의 취득세 납부 누락

가설건축물인 건설사무소는 본관 건물 외 용도품 창고, 경비실, 냉장실, 냉동실, 펄겔러(그늘막), 흡연실 등의 건축물을 포함하여 이용하고 있으나, 건설

사무소의 취득세 납부 및 자산 취득 이후 추가 설치한 부지 내 컨테이너 #개동에 대하여는 별도 가설건축물 신고와 취득세를 납부하지 않았다.

「지방세법」에 따라 취득세 과세물건을 취득한 자는 관련 세액을 납부하여야 하고, 이를 초과하여 신고 납부 시 가산세가 증액되므로 과세표준 산정 후 관련 법령에 따라 즉각 조치하고, 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 철저하게 관리할 필요가 있다.

관계부서 의견 ♡소는 감사 결과를 수용하면서 추후에는 가설건축물 등에 대한 취득세 납부 누락이 발생되지 않도록 업무처리에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

③ 일반 건축물 내용연수 적용 및 자산 단위표 미적용

가설건축물인 건설사무소의 내용연수는 #년으로 취득가액 #원에 대하여 매년 약 #원의 감가상각을 적용하여야 하지만, 자산 취득 시 일반 업무시설/사무실과 동일한 #년의 내용연수를 적용하여 약 #원의 감가상각만 발생하고 있다.

이 경우, 공사 준공 예정인 20##년 #월 건설사무소 잔존가액은 약 #원으로 용도폐기에 따른 자산 제각 연도의 비용이 과다하게 산정된다.

아울러, ○회사 자산단위표는 사무실과 창고 등 자산 단위를 세분화하여 내용 연수, 취득 및 처분 단위를 다르게 관리하고 있지만 ♡소 건설사무소 취득 시 이를 별도로 구분하지 않고 일괄 취득하여 이를 개선할 필요가 있다.

관계부서 의견 ♡소는 감사 결과를 수용하면서 자산 취득 주관 부서인 ○실 ▮

부와 협의하여 내용연수 적용 등 필요한 후속조치를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

④ 기 확보 토지에 대한 임차료 정산 미흡

♡소 군도 #호선 이설도로 건설공사를 위하여 계약상대자는 일부 토지에 임차계약을 체결(연간 단위 임차료 지불)하고, ◎회사는 건설공사 도급계약 공사대금에 임차료를 포함하여 지급하고 있다.

그런데 20##년 #월 계약상대자는 20##년 #월 또는 #월까지 #개월 임차료를 토지 소유자에게 계약서와 동일하게 지급하였지만, 일부 토지의 경우 20##년 #월 보상 및 매입을 완료하여 #개월 내지 #개월의 임차료는 지급할 사유가 없다.

또한 임차료를 이미 지급한 경우 이를 회수해야 하고, 향후 기성 또는 준공시 정산 예정인 경우에는 지급 사유가 해소된 임차료를 산정하여 이를 제외하여야 한다.

관계부서 의견 ♡소는 ▽ 문서 [보상 업무 추진 계획서 제출(♡소), 20##. #. #.]를 통하여 수용 시 상당 기일이 소요될 것으로 예상하여 #년 단위 계약을 하었다고 하지만, 추후 임차료 정산 시 감사 의견을 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♡소장은

- ① 건설사무소 부지 내 미확보 부지 소유자의 임대계약 종료에 따른 불필요한 사업비 지출 방지를위해 임차계약 연장 등의 조속한 용지 확보 조치를 하시기바라고(통보 1)
- ② 미신고 컨테이너 #개동에 대한 건축물 신고 및 취득세를 관련 세법에 따라

납부하고, 해당 자산은 ㉠회사 SAP 시스템에 등록하여 관리하시기 바라며(시정 1)

③ 자산의 체계적 관리를 위하여 일괄 등록한 건설사무소에 대하여 자산 등록 규정에 따른 자산단위표 분류체계를 적용하고, #년 내용연수에 부합되게 균등 감가상각이 되도록 수정하여 관리하시고(시정 2)

④ 임차 토지 중 보상 및 매입 완료 등 임차료 지급 사유가 해소된 토지에 대하여는 이를 제외하여 공사비를 산정하시고, 기지급된 임차료에 대해서는 회수하시기 바랍니다.(통보 2)

⑤ 사업소 관재업무와 관련하여 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 3)